

Karteikarten Totschlag — Prüfungsschema § 212 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Tötungsdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Objektiver Tatbestand — 1. Anderer Mensch als Tatobjekt: Was ist damit gemeint?

Taugliches Tatobjekt ist jeder andere lebende Mensch. Der strafrechtliche Lebensschutz beginnt nach h. M. mit dem Beginn der Geburt, also mit dem Einsetzen der Eröffnungswehen, bei einer Schnittentbindung mit dem Beginn des operativen Eingriffs; davor greifen allein die §§ 218 ff. StGB. Er endet mit dem Hirntod, dem irreversiblen Ausfall der Gesamtfunktion von Groß- und Kleinhirn sowie Hirnstamm.

KARTE 2 / 9

Objektiver Tatbestand — 2. Tötungshandlung: Was ist damit gemeint?

Jedes willensgetragene Verhalten, das den Tod eines anderen Menschen herbeiführt. Die Tat kann auch durch Unterlassen begangen werden, wenn den Täter eine Garantenstellung trifft und ihm das Eingreifen möglich und zumutbar war (§ 13 StGB).

KARTE 3 / 9

Objektiver Tatbestand — 3. Taterfolg: Was ist damit gemeint?

Eintritt des Todes des Opfers, also der Hirntod. Tritt der Tod nicht ein, kommt nur Versuch nach §§ 212, 22, 23 I StGB in Betracht — der Versuch ist als Verbrechen stets strafbar (§ 12 I StGB).

KARTE 4 / 9

Objektiver Tatbestand — 4. Kausalität: Was ist damit gemeint?

Die Handlung ist kausal, wenn sie nicht hinweggedacht werden kann, ohne dass der Erfolg in seiner konkreten Gestalt entfiele (Äquivalenztheorie, *conditio sine qua non*). Beim Unterlassen ist die Quasi-Kausalität zu prüfen: Das gebotene Handeln darf nicht hinzugedacht werden können, ohne dass der Erfolg mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit entfiele.

KARTE 5 / 9

Objektiver Tatbestand — 5. Objektive Zurechnung: Was ist damit gemeint?

Der Täter muss eine rechtlich missbilligte Gefahr geschaffen haben, die sich gerade im tatbestandlichen Erfolg realisiert hat. Die Zurechnung entfällt bei atypischen Kausalverläufen, bei eigenverantwortlicher Selbstgefährdung des Opfers und regelmäßig bei freiverantwortlichem Dazwischentreten eines Dritten.

KARTE 6 / 9

Subjektiver Tatbestand — 1. Tötungsvorsatz: Was ist damit gemeint?

Wissen und Wollen der Verwirklichung aller objektiven Tatbestandsmerkmale im Zeitpunkt der Tathandlung (§ 8 StGB). Bedingter Vorsatz genügt: Der Täter muss den Tod des Opfers nicht anstreben, es reicht, dass er ihn für möglich hält und billigend in Kauf nimmt.

KARTE 7 / 9

Subjektiver Tatbestand — 2. Abgrenzung zur bewussten Fahrlässigkeit: Was ist damit gemeint?

Bewusst fahrlässig handelt, wer die Möglichkeit des Todes Eintritts zwar erkennt, aber pflichtwidrig darauf vertraut, der Erfolg werde ausbleiben. Die Abgrenzung ist aufgrund einer Gesamtwürdigung aller objektiven und subjektiven Tatumstände vorzunehmen, insbesondere der objektiven Gefährlichkeit der Handlung, der Tatmotivation und der psychischen Verfassung des Täters.

KARTE 8 / 9

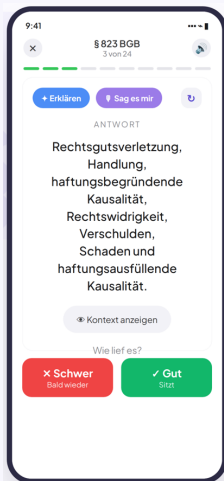
Subjektiver Tatbestand — 3. Irrtümer: Was ist damit gemeint?

Ein Irrtum über Tatumstände schließt den Vorsatz aus (§ 16 I StGB); der error in persona vel obiecto ist bei tatbestandlicher Gleichwertigkeit der Objekte unbeachtlich. Beim Fehlgehen der Tat (aberratio ictus) ist nach h. L. Versuch am anvisierten Objekt in Tateinheit mit fahrlässiger Tötung (§ 222 StGB) am getroffenen Objekt anzunehmen.

KARTE 9 / 9

Was prüft man unter III. Rechtswidrigkeit?

Durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert. In Betracht kommen vor allem Notwehr und Nothilfe (§ 32 StGB), die auch eine Tötung decken können, sowie die rechtfertigende Pflichtenkollision. Der rechtfertigende Notstand (§ 34 StGB) scheidet bei der Tötung eines Menschen zur Rettung anderer Menschen aus, weil Leben gegen Leben nicht abwägbar ist. Eine Einwilligung des Opfers rechtfertigt die Tötung nicht — das zeigt bereits die Strafbarkeit der Tötung auf Verlangen nach § 216 StGB.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.